

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
GOT GIUSEPPINA SARCINA**

NRG 8152/2019

**TRATTAZIONE IN FORMA SCRITTA
EX ART. 83, COMMA 7, LETT. H, DEL D.L. 18/2020, CONV. IN L. 24.4.2020
N. 27
COME MODIFICATO EX ART. 221, QUARTO COMMA,
DEL DL 19.5.2020 N. 34, CONV. IN L. 17.7.2020 n. 77**

La GOT,

alle ore 12,46 del giorno 15 GIUGNO 2021,

a seguito di fissazione della trattazione in forma scritta dell'udienza ex normativa richiamata in epigrafe, del giudizio rubricato al NRG 8152/2019,

preso atto della rituale e tempestiva comunicazione della odierna trattazione scritta dell'udienza fatta dalla Cancelleria alle parti costituite,

vista la mancata richiesta di trattazione dell'udienza in presenza,

rilevato il deposito di note per la trattazione scritta della odierna udienza dalla parte ricorrente, *Parte_1* da considerarsi, pertanto, presente all'udienza,

rilevato il mancato deposito di note per la trattazione scritta della odierna udienza dalla parte convenuta, *CP_1*, da considerarsi, pertanto, NON comparsa all'udienza,

**ALLE ORE 14,04 CONCLUDE L'ESAME DEL FASCICOLO
TELEMATICO.**

**LA GOT
Giuseppina Sarcina**



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
GOT GIUSEPPINA SARCINA**

La giudice,
alle ore 18,18, con riferimento al giudizio rubricato al NRG 8512/2019,
atteso che la causa perviene alla odierna udienza per discussione e
decisione,

ASSUME IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO DECISORIO,



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE II –**

in composizione monocratica, in persona della giudice designata GOT
Giuseppina Sarcina, ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8512 del ruolo generale
dell'anno 2019 vertente,

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa
dall'Avv. Paolo Maldera, ritualmente officiato, nel cui studio elettivamente
domicilia in *CP_1* alla Via Orazio n. 3,

ricorrente

E

CP_1, in persona della Sindaca in carica, rappresentata e difesa dalla Funzionaria delegata Controparte_2, ritualmente officiata, e con la stessa elettivamente domiciliata in CP_1 alla Via del Tempio di Giove, n. 21, negli uffici dell'Avvocatura capitolina,

resistente

oggetto: opposizione alla Determinazione Dirigenziale n. 95180016178, prot. n. 994347 del 6.12.2018, notificata il 16.1.2019, conseguita al VAV della Polizia di CP_1 n. 73070009580 del 7.4.2014, di contestazione della violazione dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, per l'occupazione senza titolo dell'immobile CP_1 sito in CP_1 alla Via Tor De' Schiavi n. 261, scala II, interno 2;

conclusioni : come dagli atti di parte e dalle note della odierna trattazione scritta dell'udienza.

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha opposto la DDI in oggetto, conseguita al CP_1 pure indicato in oggetto, con la quale la resistente CP_1 ha irrogato, a carico delle ricorrente medesima, la sanzione ex art. 15 della L.R. Lazio n. 12 per la occupazione senza titolo dell'immobile CP_1 siti in CP_1 alla Via Tor De' Schiavi n. 261, scala II, interno 2.

La ricorrente, dopo aver premesso “...la parte istante non ha compiuto alcuna occupazione in materia né può essere sanzionata ai sensi della normativa regionale...l'importo ingiunto risulta essere del tutto spropositato rispetto alla legittima applicazione della Legge ai fatti di causa e, per di più, l'odierna parte istante rappresenta, anche alla luce del fatto che sono trascorsi cinque anni, di aver ricevuto alcun verbale presupposto alla richiamata determinazione ingiunzione...è evidente che l'istante non possa ritenersi occupante senza titolo ma, soprattutto, alla luce di quanto esposto,

la determinazione ingiuntiva de qua è da considerarsi illegittima e deve essere annullata anche in assenza dei presupposti (elemento oggettivo materiale della condotta)...il trasferimento di residenza nell'alloggio è stato richiesto a CP_1 ed è stato assentito e autorizzato da [...] CP_1 stessa, la quale dopo aver autorizzato il cambio anagrafico, in grave violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione (nonché per palese contrarietà tra atti amministrativi) ha ritenuto di dover sanzionare la parte odierna ricorrente...ne è discesa una aporia laddove per un verso CP_1 autorizza il trasferimento anagrafico nell'alloggio, per converso sanziona la parte richiedente dopo averla autorizzata al trasferimento, ovvero un contrasto tra atti amministrativi...".

La ricorrente ha eccepito che la DD opposta è da ritenersi illegittima "...il quanto: La stessa si è trasferita presso l'alloggio unitamente alla sua congiunta, assegnataria dell'alloggio Persona_1 ; Quest'ultima Persona_1 ha peraltro presentato domanda di assegnazione ex L.R. n. 27/2006 che si allega; Che pertanto, come precisato dalla Giurisprudenza, è illegittima la sanzione non avendo l'Amministrazione concluso il procedimento, inteso quale antecedente ontologico rispetto persino alla contestata violazione. Tale rilievo ha natura dirimente e assorbente di ogni altro. FERMO IL VALORE PRELIMINARE E ASSORBENTE CHE PRECEDE, AD OGNI BUON CONTO, RESIDUALMENTE E PRUDENZIALMENTE, LA SCRIVENTE DIFESA INTENDE PRECISARE QUANTO SEGUE..."; formulati i seguenti motivi di ricorso: "...1. ASSENZA DEL VERBALE E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI..."; "...1.2. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO PRESUPPOSTO E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 BIS DPR 223/1989. IN VIA ASSORBENTE ANCORA RISPETTO ALLE SUCCESSIVE ECCEZIONI, SI RAMMENTI CHE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E' STATO RICHiesto AGLI

UFFICI DI CP_1, LA QUALE LO HA ESPRESSAMENTE ACCONSENTITO E AUTORIZZATO AI SENSI DI LEGGE...Di certo se il trasferimento della parte istante fosse stato *contra legem*, lo stesso sarebbe stato negato non potendo legittimare il trasferimento, né autorizzarlo, laddove lo stesse fosse stato *contra legem*. Ne discende che il trasferimento anagrafico della parte ricorrente è avvenuto *secundum legem*, e, quindi, deve ritenersi legittimo...”; “...1.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 L. 241/90 CONFLITTUALITÀ TRA NORME. In aggiunta a quanto esposto, sotto altro aspetto, appare opportuno rappresentare come lo stesso articolo riportato dalla convenuta nell’atto impugnato delinea una espressa esclusione dell’applicabilità qualora si debba procedere all’applicazione della disciplina stabilita dall’art. 24 L. 689/1981...Da quanto appreso CP_1 avrebbe anche sporto una denuncia querela ex art. 633 e 639 bis nei confronti della parte istante. Orbene, così stando le cose, come sancito dal comma secondo dell’art. 24 L. 689/1981...Pertanto quando la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell’art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, per la obiettiva connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall’origine ogni potere sanzionatorio della p.a. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine, a nulla rilevando in contrario che l’autorità amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione...Parimenti, è da applicare al caso in questione la disciplina prevista dall’art. 9 L. 689/1981 che prevede un principio di specialità penale per tutti quei casi in cui uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa...in materia è intervenuta anche la giurisprudenza comunitaria che ha più volte sanzionato l’Italia per l’applicazione della doppia sanzione penale e amministrativa.

Segnatamente la Corte di Giustizia Europea ha espressamente previsto che l'applicazione della doppia sanzione, l'una di natura penale e l'altra di natura amministrativa, viola il principio sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione nonché il diritto ad un equo processo (art. 6 § 1 della CEDU) ed il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto (art. 4 del Protocollo n.72). (Cfr. sentenza Org_2 e altri contro Org_3, Org_4 e altri c. Paesi Bassi, Org_5 c. Persona_2)..."; "2. SULL'ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER CARENZA ASSOLUTA DI POTERE PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE – POTERE DI DELEGA CONCESSO ESCLUSIVAMENTE AL SINDACO EX L.R.L. N. 30/1994 ART. 2"; "2.1. INCOMPETENZA DI ROMA CAPITALE A RICHIEDERE E RISCOUTERE LE SOMME OGGETTO DI SANZIONE (ENTRATA DELLA REGIONE LAZIO)."; "3. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 689/1981. Se è pur vero che lo stato di necessità scrimina l'illecito penale (art. 54 cod. pen), l'illecito civile (art. 2054 cod.civ) e quello amministrativo (art. 4 L. 689/1981) si osservi come tali aspetti rilevino in subordine alla richiesta di impugnazione, atteso che l'istante non intendeva violare alcuna norma (mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ritenuto contravventore). Anche alla luce di tali ragioni: a) l'assenza di ogni volontà o dolo; b) in subordine la buona fede sorreggono la richiesta di annullamento della determinazione in oggetto..."; "4. DIFETTO DI MOTIVAZIONE...non è chiaro nemmeno quale disposizione avrebbe violato la ricorrente. La determinazione impugnata, dunque, si appalesa come del tutto illegittima e tali da concretare, a tutti gli effetti, un manifesto eccesso di potere per difetto di motivazione affetto da vizi logici per inesatta (o incongrua) rappresentazione della realtà per irragionevolezza..."; "...5. ANNULLAMENTO DELL'INGIUNZIONE PER APPLICAZIONE DEL CO. 2 DELL'ART. 3 L. 689/1981 (ASSENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO). ART. 12 E ART. 11 COMMA 5 L.R.LAZIO 12/1999. Oltre all'elemento

oggettivo (come visto in premessa) manca in ogni caso anche l'elemento soggettivo per l'irrogazione della sanzione. Invero, l'articolo 3, comma 2°, della medesima legge stabilisce una causa di esclusione della responsabilità legata all'errore sul fatto. Infatti, nel caso in cui la violazione è stata commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa (la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, del 4 ottobre 2004, n. 20776.). Ebbene, si rileva come l'elemento soggettivo necessario per l'irrogazione della sanzione è da considerarsi inesistente laddove se non fosse stato legittimo il trasferimento di residenza

CP_1 avrebbe dovuto negarlo sin dal momento della richiesta. Invece avendo autorizzato lo stesso e poi sanzionato la ricorrente, [...]

CP_1 ha agito in malafede...”; “...6. ULTERIORI VIZI DELLA DETERMINAZIONE 6.1. AD OGNI BUON CONTO LA SCRIVENTE DIFESA SI RISERVA IMPUGNAZIONE ANCHE DEI VIZI DEL VERBALE LADDOVE LA CONTROPARTE NE DOVESSE FORNIRE PROVA IN GIUDIZIO (VALE RISERVA DI IMPUGNAZIONE)...”; “6.2. VIOLAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DELL'ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO. GIURISPRUDENZA. Non sembra che l'Amministrazione abbia operato, da un punto di vista normativo, correttamente. Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento contestato in un tempo congruo. Dalla presupposta violazione sarebbero trascorsi cinque anni...”; “...6.3. VIOLAZIONE E CONTRASTO TRA NORMA REGIONALE E NORMA DELLO STATO IN MATERIA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, VIOLAZIONE E CONTRASTO TRA L'ART. 10 L.241/90 (NORMA DELLO STATO) E ART. 15 L.R.LAZIO N. 12/1999 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO E VIOLAZIONE DI NORMA COSTITUZIONALE. DECLARANDA INCOSTITUZIONALITÀ E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA NELLA FORMULAZIONE DELLA SANZIONE. Molto importante e interessante anche da un punto di vista giuridico - scientifico è il presente punto di impugnazione

volto a sviscerare il contrasto normativo tra una norma primaria dello stato e una norma regionale... Si rileva quindi per l'effetto delle argomentazioni che precedono un conflitto di costituzionalità tra norme e interpretazione delle leggi...”,...”...7. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO RESA DA ROMA CAPITALE. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI. RICHIAMO VIOLAZIONE ART. 18 BIS DPR 223/1989 SUL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA E VIOLAZIONE ART. 14 L. 689/1981 NON ESSENDO STATO CONTESTATO LA RITENUTA VIOLAZIONE E L'ACCERTAMENTO NEL TERMINE DI LEGGE, INOLTRE VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE L.R.LAZIO N. 12/1999 ART. 15. INAPPLICABILITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 27/2006...Falsa interpretazione della LrLazio n 27/2006. Si osservi come erroneamente sia stata applicato il regime sanzionatorio della L.r.Lazio n. 27/2006. Si noti che l'ingresso della Pt_2 [...] nell'alloggio è datato e anagraficamente autorizzato nel mese di febbraio 2006, con la conseguenza che la L.r.Lazio n. 27/2006 sulla scorta della quale è stato applicato il regime sanzionatorio ed elevata la sanzione è inattuabile per violazione del principio del tempus regit actum...”.

Esaurita l'elencazione degli asseriti vizi della DDI opposta si qui sommariamente riassunti, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “...In via principale e nel merito, annullare la Determinazione Dirigenziale di CP_1 avversata unitamente ad ogni atto presupposto connesso e consequenziale e, segnatamente, all'atto di accertamento di violazione con estinzione dell'obbligazione pecuniaria pretesa da [...] CP_1, ferma in ogni caso l'obbligo di preventiva produzione del verbale e di tutti gli atti presupposti. Ancora in via principale, ma in subordine disapplicare la sanzione e la normativa di cui all'art. 15 l.r.Lazio n. 12/1999 in quanto in contrasto con norma di rango comunitario ovvero per contrasto normativo e violazione dell'art. 4, prot. 7, Cedu, e dell'Art. 50 della Carta

Fondamentale diritti Unione Europea e violazione del principio del né bis in idem. ("in presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione. Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. Si tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale. La disapplicazione di una norma nazionale costituisce un precedente giuridico per altre sentenze che debbano applicare le stesse norme. Il confine fra il potere del giudice dello Stato membro e quello del legislatore è, soprattutto, che, pur interpretando entrambi la legge nazionale, il giudice adito può disapplicare la legge solo nello specifico caso"). In subordine, disapplicare, ovvero sollevare il conflitto di costituzionalità tra la normativa L.r.Lazio n. 12/1999 art. 15 e l.r.Lazio n. 27/2006 nella parte in cui prevede come minimo edittale la somma di Euro 21,666,66= e l'art. 10 della L. 689/1981 che determina la sanzione massima in Euro 15.000,00=; In estremo subordine ridurre la sanzione nella misura possibile, ovvero secondo equità e miglior giustizia anche in ragione delle condizioni personali, nonché in ragione dell'oggettivo gravoso importo comminato, nonché in ragione dell'art. 10 L. 689/1981, ovvero giusta altro valido motivo emergente in corso di causa, ovvero rinveniente secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Paolo Maldera procuratore anticipatario..."

In allegato al ricorso risulta specificata la seguente allegazione documentale, "...con riserva di produrre ulteriore documentazione in esito alle avverse produzioni:1. Mandato alle liti 2. Copia determinazione dirigenziale avversata 3. Copia richiesta e autorizzazione al trasferimento anagrafico prot.

82158/2018 4. Copia certificato di residenza autorizzato da CP_1 Capitale prot. 2789143/10. 5. Copia storico anagrafico dante causa Persona_1 [...], dante causa e congiunta assegnataria; 6. Copia stato di famiglia della Sig.ra Parte_1 ; 7. Copia documento identità Persona_1 [...] 8. Copia domanda di assegnazione nel cui nucleo familiare è presente la Sig.ra Parte_1 ; 9. Copia dichiarazione di entrata nel nucleo familiare della Sig.ra Persona_1 in favore della Sig.ra [...] Pt_1 ; 10. Copia censimento anagrafico...”.

Si è costituita in giudizio la resistente CP_1, in premessa eccependo (e rendendo prova documentale) “...Il verbale di accertamento risulta contestato immediatamente all’opponente a norma dell’ art. 14 L. 689/81 in data 07/04/2014. L’articolo sopracitato considera la contestazione immediata alternativa alla notifica in quanto produttiva dei medesimi effetti non vi è dunque motivo di ritenere il provvedimento nullo o illegittimo...”; diffusamente argomentando in ordine all’infondatezza dei motivi di pretesa nullità della DDI opposta prospettati nel ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso stesso, stante la accertata occupazione senza titolo dell’immobile di cui è causa e la conseguente legittima irrogazione della sanzione di cui alla DD opposta.

CP_1 risulta aver effettuato, altresì, il deposito di documentazione integrativa a quella depositata in allegato alla memoria di costituzione, documentazione costituita da: una relazione dell’ CP_4 relativa al decreto di rilascio prot. 105588 del 17/10/2018, emesso dall’ CP_4 medesima, riguardante l’immobile sito in CP_1 alla Via Tor De’ Schiavi n. 261 scala II, int.2 “codice immobile 4245-100282 codice utente 373153” (indirizzo coincidente a quello riportato sul certificato anagrafico della ricorrente, di cui si dirà nel prosieguo); copia del contratto del 20.10.1964 di locazione dell’immobile sito in CP_1 alla Via Tor De’ Schiavi n. 259, scala 2

interno 2, intercorso tra l'allora *Controparte_5* e la locatrice *Persona_1*, locatrice che lo avrebbe occupato con il suo nucleo familiare costituito dai suoi due figli *Per_3* e *Per_4*.

Rinviata la causa alla odierna udienza per discussione e decisione (dispostane la trattazione in forma scritta) con assegnazione del termine di deposito di note conclusive sino al 25.5.2021, la causa è come di seguito decisa, lette le note conclusive della sola parte ricorrente, a mezzo delle quali la stessa ricorrente ha, fra le altre notazioni, eccepito "...la Sig.ra [...] *Pt_1* non può essere contrassegnata come occupante senza titolo in quanto ella, come chiaramente si può evincere dalla documentazione depositata da questa difesa, è stata autorizzata a vivere nel suddetto alloggio dalla legittima assegnataria la Sig.ra *Persona_1*, sua congiunta, e che ha peraltro presentato domanda di assegnazione ex L.R. n. 27/2006 inserendo sia la Sig.ra *Parte_1* che la figlia *Persona_5*. Inoltre il trasferimento anagrafico della ricorrente, è stato espressamente autorizzato da *CP_6*"; chiedendo, inoltre, "...In via preliminare, si chiede lo stralcio di tutta la documentazione ex adverso proposta e in particolare, quella allegata e acclusa successivamente al deposito della costituzione di parte civile (relazione Ater) documento di produzione unilaterale e non avente valore di prova processuale. Tra l'altro si tratta di relazione riveniente da altra amministrazione non avente valore di prova giudiziale..."; per la restante parte risultando, le note conclusive depositate dalla ricorrente, meramente riproduttive di parte dei motivi del ricorso introduttivo e di parte della conclusioni rassegnate nel detto ricorso.

2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Con riferimento alla richiesta di stralcio della documentazione versata in giudizio da *CP_1*, per via telematica, il 29.8.2019, l'eccezione della ricorrente è infondata e deve essere rigettata, considerandosi definitivamente

acquisita al giudizio la documentazione tutta depositata da CP_1 .

Come è stata reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, "...Un diverso regime, come visto, è tuttavia fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. In riferimento a detto ultimo termine, al pari di quanto questa Corte affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491). Ad analoga conclusione questa Corte è già pervenuta con riferimento al procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, affermando che il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass. Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n. 16853)...". Vieppiù le anzidette considerazioni valgono con riferimento alla produzione documentale effettuata da CP_1 in stretta correlazione alle affermazioni (di contorno, in realtà) della ricorrente, affermazione

secondo cui la stessa ricorrente sarebbe a suo tempo entrata a far parte del nucleo familiare della legittima assegnataria dell'immobile di cui è causa (circostanza del che si dirà più approfonditamente nel prosieguo della trattazione). Quanto alla tesi della ricorrente secondo cui quella dell' *CP_4* costituirebbe "...relazione riveniente da altra amministrazione non avente valore di prova giudiziale...", rileva il Tribunale, anzitutto, di non aver ben chiaro cosa voglia intendere la ricorrente per *prova giudiziale*. In secondo luogo, con la L.R. Lazio n.30/2002, come è noto, il legislatore ha disciplinato l'ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica (riforma degli IACP) istituendo Enti pubblici economici, strumentali della Regione e dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, finanziaria e contabile denominati ATER. In ciascun ambito territoriale comunale regionale operano, poi, ATER comunali, chiamati alla gestione del patrimonio immobiliare *CP_5* sito nell'ambito del territorio di Ciascun Comune. Ne consegue la compenetrazione tra i compiti dell' *CP_7* e dell' *CP_4* di ciascun *CP_7* con riferimenti ai compiti di gestione degli immobili ERP, e, dunque, anche con riferimento all'immobile occupato dalla ricorrente.

Passando alle doglianze di cui al ricorso, la ricorrente incentra l'infondata tesi della insussistenza della sua occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa sull'erroneo presupposto secondo cui l'opposta *CP_1* sarebbe incorsa in contegno contraddittorio per avere, al tempo stesso, per un verso, assentito l'allocazione della residenza anagrafica della ricorrente nell'immobile con riferimento al quale risulta irrogata la sanzione di cui alla DD opposta, per poi ritenere comunque senza titolo l'occupazione dell'immobile in questione, tanto da irrogare la sanzione di cui

alla DD opposta proprio in ragione della occupazione senza titolo...” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-04-2018, n. 9545).

L'assunto è del tutto erroneo.

Rileva in premessa il Tribunale che l'immobile con riferimento al quale risulta accertata l'occupazione senza titolo risulta individuato come allocato alla Via Tor De' Schiavi n. 261, pal. 19, scala II, in. 2.

La ricorrente risulta aver richiesto a CP_1 (doc. 1 allegato al ricorso) in data 10.12.2008 il “*cambio di abitazione*” alla Via Tor De' Schiavi n. 261, pal. 19, scala II in. 2, per sé medesima e per la figlia Parte_3 [...], risultando mantenere la medesima residenza anagrafica nel detto immobile alla data del 6.10.2010, come risulta dal certificato rilasciato il 6.10.2010 (in atti). Risulta, poi, da altra copia di un certificato anagrafico pure depositato dalla ricorrente, datato 19.5.2008, che tal “Persona_6” (nata a Ragogna – UD, il 19.9.1911) risultava risiedere alla Via Tor De' Schiavi, al civico n. 259, alla scala 1, interno 2 (cfr. copia in atti), residenza che risulta essere la stessa riportata sulla copia della Carta di identità, pure depositata dalla ricorrente, che risulta rilasciata dall'allora Comune di CP_1 in data 15.11.2005, con il n. NumeroD_1 a “Persona_1 vedova Per_7 nata a Ragogna – UD, il 19.9.1911. Né CP_1, né la ricorrente hanno ritenuto di dover dimostrare la eventuale coincidenza tra l'immobile sito alla Via Tor De' Schiavi n. 261, pal. 19, scala II in. 2, - immobile oggetto della contestata occupazione senza titolo a fronte della quale è stata irrogata alla odierna ricorrente la sanzione di cui alla DDI opposta – e l'immobile in cui risultava risiedere la defunta Persona_1 [...], sito alla Via Tor De' Schiavi, MA AL CIVICO N. 259, alla scala 1, interno 2. La circostanza non è, tuttavia, dirimente al fine della odierna decisione, atteso che, anche laddove dovesse considerarsi implicitamente ammesso dalla ricorrente e da CP_1 che quello condotto in

locazione dalla defunta *Persona_1* e quello di cui è stata sanzionata, con la DD opposta, la occupazione senza titolo siano lo stesso immobile, resta comunque indimostrato, dalla ricorrente medesima su cui gravava il relativo onere istruttorio, l'intervenuto ampliamento del nucleo familiare della *Persona_1*, con l'inserimento della ricorrente medesima in detto nucleo. Non potendo conseguentemente vantare la stessa ricorrente titolo alcuno né per occupare stabilmente l'immobile in questione unitamente alla legittima assegnataria *Persona_1* fintanto che è rimasta in vita, né per subentrare alla legittima assegnataria *Persona_1* [...] una volta avvenuto il di lei decesso il 6.11.2014 (il che si ricava dalla relazione dell' *CP_4*, della cui ammissione agli atti del processo si dirà più avanti).

Tornando, dunque, alla pretesa contraddittorietà di *CP_1*, per avere annotato la residenza anagrafica della ricorrente, a far data dal 10.12.2008, nell'immobile di cui è causa avendo poi accertato e sanzionato l'occupazione senza titolo dell'immobile stesso, rileva il Tribunale che, fino all'emanazione dell'art. 5 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in L. 23.5.2014 n. 80, con le modificazioni successivamente introdotte (che ha imposto la prova del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile per l'ottenimento dell'assunzione della residenza anagrafica nell'immobile stesso, pena la nullità delle annotazioni anagrafiche in violazione della norma) la possibilità di chiedere e ottenere la residenza anagrafica presso un immobile (come quella di ottenere l'allaccio delle utenze a servizio dell'immobile stesso) era subordinata solo a una mera *res facti* rappresentata dall'accertamento della dimora abituale del richiedente nell'immobile, dimora abituale del tutto svincolata e indipendente, pertanto, da qualsiasi titolo legittimante l'occupazione dell'immobile stesso. Ne consegue che, avendo la ricorrente assunto la residenza nell'immobile di Via Tor De' Schiavi n. 261, pal. 19, scala II in. 2 (occupato senza titolo) assai prima dell'entrata in vigore dell'art.

5 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in L. 23.5.2014 n. 80, la circostanza dell'avvenuto trasferimento anagrafico nell'immobile risultava del tutto indipendente, oltre che irrilevante, con riferimento allo stato di occupante senza titolo dell'immobile stesso. Del tutto corretti risultano, dunque, i rilievi di CP_1, di cui alla memoria di costituzione, laddove fondatamente afferma *“...Il trasferimento di residenza nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica non costituisce titolo autorizzativo. La scrivente difesa richiama la novella di cui dell'art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 che collega la possibilità di chiedere e ottenere la residenza (e finanche l'allacciamento alle relative utenze) non più soltanto ad una res facti (accertamento dimora abituale nel luogo dichiarato), ma anche alla non abusiva occupazione dell'immobile in cui si dichiara di avere la residenza, stabilendo «che gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge». Dunque la pubblica funzione dell'anagrafe non è più soltanto quella, 'di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale' (Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 29 maggio 1995), come si riteneva prima della novella del 2014. La funzione anagrafica deve ora essere necessariamente contemperata con la tutela di altri interessi, che il legislatore ha dimostrato di ritenere degni di considerazione e, segnatamente, con quello alla non abusiva occupazione degli immobili da parte di chi non disponga di un titolo idoneo, interesse che in senso lato può essere ricondotto nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico...”*.

Il rapporto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, come è del tutto scontato, può essere validamente costituito mediante contratto (ex art. 1321 cod.civ.), solo in ragione di un espresso provvedimento di assegnazione, ex art. 11 del DPR n. 1035 del 1972 e successive modificazioni, in favore di un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legislazione regionale (nel Lazio ex art. 11 della L.R. n. 12 del 1999 e

norme precedenti). E' altresì disciplinata dalla stessa norma regionale la possibilità di ampliamento del nucleo familiare del legittimo assegnatario come la possibilità di subentro nella locazione al soggetto formalmente assegnatario dell'immobile nei soli casi previsti e disciplinati dalla ripetuta L.R. Lazio n. 12/1999.

Nel caso di specie la ricorrente non ha dato prova alcuna di essere destinataria di un provvedimento di assegnazione dell'immobile di causa; né di essere legittimamente entrata a far parte del nucleo familiare della legittima occupante dell'immobile sito alla Via Tor De' Schiavi n. 261, pal. 19, scala II in. 2 (posto, lo si ripete, che effettivamente coincidano l'immobile sito alla Via Tor De' Schiavi n. 261, pal. 19, scala II in. 2, oggetto della contestata occupazione senza titolo a fronte della quale è stata irrogata alla odierna ricorrente la sanzione di cui alla DDI opposta, e l'immobile in cui risultava risiedere la defunta *Persona_1*, sito alla Via Tor De' Schiavi, MA AL CIVICO N. 259, alla scala 1, interno 2); né di aver titolo al subentro nella locazione all'esito del decesso della legittima assegnataria (ferma la questione della coincidenza tra gli immobili ai due differenti numeri civici di cui si è già detto più volte).

La defunta assegnataria *Persona_1* non risulta aver mai presentato alcuna istanza di ampliamento del proprio nucleo familiare per ricomprendervi la ricorrente. La stessa ricorrente, peraltro, non risulta essere stata legata da vincoli di parentela con la detta assegnataria, risultando provato, al contrario - come è esposto nella copia della nota manoscritta a firma *Persona_1*, depositata dalla ricorrente, protocollata al 282 del 6.2.2006, - che la ricorrente e la di lei figlia ebbero ad essere ospitate dalla *Persona_1* prestando in cambio, la ricorrente medesima, assistenza continuativa e gratuita alla *Persona_1* che conosceva la ricorrente “...come persona di gran fiducia familiare e con una situazione personale

svantaggiata...". Il che, come è del tutto pacifico, non ha avuto, e non ha, alcuna incidenza con riferimento alla consistenza del nucleo familiare della legittima assegnataria Persona_1 nucleo che rimase, infatti, del tutto invariato all'esito della detta comunicazione. L'ospitalità prestata da un assegnatario di un immobile ERP a persona non facente parte del nucleo familiare specificato all'atto della stipula del contratto di locazione, come è noto, finanche laddove autorizzata dall'Ente gestore, non equivale in alcun caso all'ampliamento del nucleo familiare utile a legittimare il subentro nell'alloggio alla morte ovvero all'allontanamento dell'assegnatario ospite/ospitante. Perché l'ampliamento di verificchi occorre un espresso provvedimento autorizzatorio dell'Ente gestore, previa verifica dell'esistenza dei presupposti reddituali e patrimoniali previsti dalla Legge. Per completezza, va rammentato, ancora, che l'art.11, quinto comma, della L.12/1999, considera componenti del nucleo familiare aventi diritto al subentro nell'assegnazione anche le *"persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale"* precisando tuttavia che detta convivenza debba comunque essere stata instaurata *"da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge"*. Superfluo ribadire la insussistenza dei presupposti da ultimo richiamati nel caso di specie.

Né assumono qualsiasi rilevanza probatoria, a fronte della accertata illegittima occupazione dell'immobile da parte della ricorrente, le copie delle dichiarazioni di tal Persona_8 e Persona_9 che si sono inutilmente dati carico di affermare, rispettivamente, che la ricorrente e la figlia *"...dimorano presso l'indirizzo di Via Tor de' schiavi n. 259 (qui si ripropone il problema del civico, n.d.r.) scala II interno 2 ininterrottamente dall'anno 2008..."* Per_8); *"...ininterrottamente dal 2008 abitano nel mio palazzo sito in Via Tor de' Schiavi 259 (anche qui si ripropone il problema del*

civico, n.d.r.) scala II int. 2...". Ciò perché la circostanza che la ricorrente occupi l'immobile sin dal 2008 è tanto incontestata quanto del tutto irrilevante, dato che quell'immobile lo ha occupato a titolo di ospite della legittima assegnataria *Persona_1* e alla morte della *Persona_1* continuando ad occuparlo senza averne titolo.

Quanto, infine, alla copia - pure depositata dalla ricorrente - della "Domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupata senza titolo", numero di domanda "NRLRM5809101182/A", trasmessa da *Persona_1* il "19-05-2008 09:46:06", relativa all'immobile sito in *CP_1* alla Via Tor De' Schiavi N. 259, alla scala II, interno 2, nel quale risultano indicate, alla pagina 2 di 3, oltre alla richiedente *Persona_1*, anche la ricorrete, *Per_10* e la di lei figlia *Parte_4*, davvero non è dato comprendere quale assegnazione in regolarizzazione dovesse mai conseguire la richiedente *Persona_1* [...], stante la titolarità, in capo alla *Persona_1* medesima, sin dal 20.10.1964, del contratto di locazione, stipulato con l'allora *CP_5* Provincia di *CP_1* dell'immobile sito in *CP_1* alla Via Tor De' Schiavi n. 259, scala 2 interno 2. Non potendo, come è di tutta evidenza, la erronea domanda di assegnazione in regolarizzazione in questione valere essere utilizzata per ovviare all'osservanza del procedimento previsto dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999 per la richiesta e l'ampliamento del nucleo familiare del legittimo occupante

Ne consegue la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui alla DD opposta, nella misura pecuniaria prevista dall'art. 15 della ripetuta L.R. Lazio n.12/1999, come modificata dall'art.53, sesto comma, della L. 27/2006 (che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00) con

applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della L. 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.14, secondo comma lett.B, del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Capitolina con la delibera n.10/2015.

Quanto alla sottoscrizione della DD opposta, la stessa, per espressa menzione sull'atto, risulta firmata digitalmente dalla Dirigente dichiaratosi istituzionalmente a ciò deputata, risultando, pertanto, immune da vizi di alcun genere, anche con riferimento ai poteri esercitati dal soggetto in questione. Per pacifica giurisprudenza, anche amministrativa, la competenza alla emissione delle ingiunzioni di pagamento della tipologia che ci occupa è stata trasferita in capo alla dirigenza comunale a seguito del principio introdotto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ha devoluto, infatti, ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi già spettanti agli organi di governo dell'Ente. L'esercizio del potere di gestione di immobili ERP, con le relative sanzioni per la occupazione senza titolo dei detti immobili, si qualifica come atto gestionale (a tutela del corretto uso dei beni pubblici destinati a soddisfare le esigenze abitative dei meno abbienti) in quanto tale del tutto scevro da profili di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e pertanto attribuito alla competenza generale della dirigenza comunale. Del tutto irrilevante risulta, pertanto, la apodittica affermazione dell'attrice secondo cui il sottoscrittore della DD opposta risulterebbe soggetto privo dei necessari poteri, gravando comunque sulla ricorrente medesima l'onere di provare la carenza dei poteri dichiarati dalla Dirigente nell'effettuare la sottoscrizione digitale dell'atto. L'art. 2 della L.R.30/1999, peraltro, nella formulazione risultante dalla modificazione di cui all'art. 11 della L.R. 29.4.2013 n. 2, espressamente prevede “...*Le funzioni inerenti l'applicazione*

delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti...I comuni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche...". Al riguardo appare utile richiamare le statuizioni della recente sentenza CdA di CP_1 n. 1584/2021 (avente anch'essa ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa dovuta a fronte dell'accertata occupazione senza titolo di immobile ERP), che ha statuito "...Lamenta l'appellante, pur senza contestare ne' i riferimenti normativi citati dal Tribunale, ne' l'impostazione di fondo del relativo capo motivazionale (distinzione del sistema organizzativo della p.a. tra fase di indirizzo e di controllo politico e fase gestionale, cui consegue la legittima sottoscrizione dell'atto da parte del Dirigente proposto...), come nella specie non risultasse essere stata depositata la delibera autorizzativa, circostanza tale da comportare di per se' l'illegittimità del provvedimento per difetto di delega. Il motivo e' prima facie formalistico ed infondato, poiché la contestazione inerente alla pretesa assenza del potere di delega appare del tutto generica e come tale inidonea a determinare l'obbligo di deposito, da parte dell'amministrazione, del documento attributivo del potere di firma al funzionario...".

Quanto alla motivazione della DD di opposta di irrogazione della sanzione per l'occupazione senza titolo, la stessa risulta più che esaustiva e pregnante. Nuovamente utile appare il richiamo ad altra recente sentenza della CdA di CP_1 n. 4242/2020, laddove risulta confermata la granitica giurisprudenza sul punto, evidenziando (con riferimento a un decreto di

rilascio emesso dall' **CP_4** , ma la disciplina delle occupazioni senza titolo è univoca, che si tratti di gestione degli immobili svolta dal Comune o dall' **CP_4** nel cui territorio di riferimento risultano allocati ed altrettanto univoche risultano le norma che disciplinano la irrogazione della previste sanzione laddove sia accertata l'occupazione senz titolo di immobile ERP)

“...Quest’ultima, dal canto suo, non ha dato prova dell’esistenza di un valido titolo di detenzione dell’appartamento ovvero di aver un diritto soggettivo che le consenta di abitare l’appartamento. Non risulta infatti che in favore dell’appellante sia stato emesso un qualche formale atto di assegnazione dell’alloggio, né ricorre l’ipotesi del subentro nell’assegnazione ex art. 12 L.R. citata, norma peraltro neppure specificamente invocata dall’appellante nelle sue difese. Tanto meno può ritenersi sufficiente e rilevante, a tal fine, la dedotta situazione di indigenza economica dell’appellante, posto che – come affermato già dal primo giudice – la situazione personale della istante non può legittimare la elusione della procedura di assegnazione dell’alloggio da parte dell’ente. Invero per quanto concerne gli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’unico titolo che abilita al godimento è l’assegnazione all’avente diritto da parte dell’ente locatore, a seguito di apposito procedimento, previa verifica dei requisiti prescritti dalla legge. Né sarebbe invocabile nel caso in esame lo stato di necessità che - ove fosse configurabile nella ricorrenza di tutti i relativi presupposti - sul piano civilistico potrebbe al più esonerare dalla responsabilità per danni, ma non anche costituire diritto soggettivo all’occupazione di un immobile altrui. Non ha pregio, infine, il riferimento fatto dall’appellante nel secondo motivo di appello alla ‘tutela dell’affidamento’, posto che l’eventuale ‘pagamento della bollettazione’ emessa dall’Istituto è comunque dovuto, quale pagamento del corrispettivo per l’occupazione, e che negli atti di causa non è ravvisabile un qualche specifico comportamento dell’Azienda tale da far insorgere un affidamento meritevole di tutela. Da ciò consegue che - non avendo l’appellante un diritto soggettivo all’assegnazione

ovvero al subentro e dunque un valido titolo di detenzione - la stessa correttamente è stata ritenuta occupante senza titolo nel provvedimento di rilascio ed è condivisibile la pronuncia del Tribunale che ha disatteso la relativa domanda...". Gravava sull'attrice, giova ribadirlo, l'onere della prova del titolo che avrebbe dovuto risultare ostativo alla dovuta emissione, da parte dei competenti Uffici di CP_1 della determinazione dirigenziale di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, all'esito dell'accertamento della occupazione senza titolo di immobile ERP, ma l'attrice non ha reso alcuna prova al riguardo, risultando del tutto legittimamente assunta, pertanto, la DD opposta, più che esaurientemente motivata.

Proseguendo nell'esame delle ulteriori eccezioni della ricorrenti, il Tribunale rileva quanto segue.

Con riferimento all'eccezione di specialità sollevata, rileva il Tribunale l'insussistenza, nel caso di specie, di alcuna violazione del principio di specialità di cui al secondo comma, dell'art. 9 della L. 24.11.1981, n. 689. La pena pecuniaria prevista all'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/99, infatti, esula totalmente dal riconoscimento o meno dell'ipotesi di reato di cui sopra, qualora risulti che il detentore dell'immobile destinato a edilizia residenziale pubblica lo occupi senza titolo. Affinché possa trovare applicazione il principio di specialità occorre, infatti, che le norme afferiscano alla tutela del medesimo bene giuridico. Qualora le norme siano volte, invece, a tutelare beni giuridici differenti, non trova applicazione il principio di specialità erroneamente invocato dall'opponente. L'illecito amministrativo per la abusiva occupazione di immobile non ha, infatti, alcun rapporto di specialità con il reato penale anzidetto e, pertanto, ben può essere elevato un verbale di accertamento amministrativo, a prescindere dalla sussistenza del reato, e finanche laddove non sia stato riconosciuto il reato contestato. L'art. 633 c.p., come è noto,

tutela il possesso ex art. 1140 cod. civ., ossia un rapporto di fatto con il bene, non già uno specifico diritto (Cass. n. 179123/88), salvaguardando quel rapporto di fatto che viene esercitato direttamente sugli immobili, dal proprietario come da terzi, e che costituisce il possesso specifico. Diversa è la ratio della L.R. Lazio n. 12/99, che si assume violata nel caso di specie, intesa a sanzionare la carenza di titolo autorizzativo per l'occupazione del bene immobile destinato a soddisfare quelle esigenze abitative specifiche di cui si è già detto. Tanto ciò è vero che l'eventuale regolarizzazione della occupazione senza titolo non esclude il reato di cui all'art. 633 c.p. e, viceversa, l'esclusione del reato non esonera dal pagamento della sanzione amministrativa. La questione è stata, peraltro, specificamente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza della Sez. 11, n. 28379/11 (in un contesto normativo del tutto omologo a quello qui in esame) ha precisato *"...in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 2 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (Cass., Sez. 1A, 8 marzo 2005, n. 5047); ...non sussiste un rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 146, 151 e 163, dettati a protezione dell'ambiente, e della L.R. Lombardia n. 8 del 1976, art. 25 e art. 55 del relativo regolamento, i quali, a protezione del vincolo idrogeologico, configurano come illecito amministrativo l'esecuzione di lavori di scavo in (assenza o in) contrasto con l'autorizzazione forestale; che, inoltre, la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo*

amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico...".

L'autorità giudiziaria chiamata ad accertare la sussistenza del presupposto della occupazione senza titolo per l'irrigazione della sanzione di cui alla DDI opposta, pertanto, è l'intestato Tribunale, cui la questione è rimessa nella sua interezza, senza relazioni di specialità o interdipendenza rispetto all'ipotetico giudizio penale cui potrebbe essere stata sottoposta la ricorrenti, mera eventualità, pertanto, di cui la ricorrente non hanno neppure fornito la prova di effettiva attivazione. Il che chiarisce la assoluta inconferenza delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla asserita esistenza della violazione del principio sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione, mancando finanche la prova della esistenza di un giudizio penale a carico della ricorrente.

Rileva, comunque, il Tribunale - in ordine alla ipotetica sussistenza di un *bis in idem* sanzionatorio, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, che risulta aver censurato sul punto anche la normativa italiana (pronuncia del 4.3.2014, *Org_2* e altri c. *Org_3* menzionata dai ricorrenti) – che secondo i più recenti approdi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione, è ritenuta pienamente legittima la configurabilità, in presenza di specifiche condizioni, di un doppio binario sanzionatorio penale e amministrativo. Ciò proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella qui in definizione in cui si rinviene la differente finalità dei procedimenti (penale e amministrativo) a sanzionare stesso fatto, per profili diversi della medesima condotta antisociale: la sanzione penale ha un precipuo scopo preventivo di impedire condotte lesive del diritto di proprietà, oltre che una finalità volta alla rieducazione del condannato per effetto della stigmatizzazione derivante dalla condanna e dai suoi effetti penali; la sanzione amministrativa ha una funzione di tutela del patrimonio comunale e dell'interesse pubblico all'assegnazione

degli alloggi di edilizia popolare secondo criteri di legalità, imparzialità e trasparenza. Con piena prevedibilità (in via astratta) della duplicazione di procedimenti e sanzioni da parte dei ricorrenti autori della condotta sanzionabile in sede penale (non è dato sapere se in concreto sanzionata) e sanzionata in sede amministrativa. Entrambe le disposizioni di legge (statale e regionale), infatti, risultano di molti anni antecedenti alla condotta, prevedendo specificamente l'art. 15 della L.R. Lazio che la sanzione amministrativa viene ad aggiungersi a quella eventualmente determinata in sede penale. Il che rientra nella ordinaria conduzione integrata dei procedimenti prevista dal nostro ordinamento.

Sulla questione giova richiamare la ragguardevole sentenza n. 6298/17 della VIII Sezione Penale del Tribunale di Roma, riguardante il reato di cui agli *“...artt. 633, co. 1, e 639-bis c.p., per aver invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, l'immobile di proprietà del* Org_6 *sito in...”*, che ha del tutto condivisibilmente statuito *“...Preliminare all'applicazione dei criteri Engel e della sentenza A e B c. Norvegia al caso di specie è la valutazione in ordine alla possibilità di qualificare come ‘convenzionalmente penale’ una sanzione amministrativa prevista da legge regionale. La matrice locale della sanzione non risulta, a parere di questo Giudice, in alcun modo ostativa ad una sua riqualificazione, con l'obiettivo di estendere le garanzie previste dalla CEDU, non essendovi ragioni di sorta che possano giustificare la sottrazione di simili sanzioni dall'applicazione dei principi convenzionali, piuttosto doverosa, stante l'obbligo di rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali costituzionalmente imposto al legislatore regionale (art. 117, co. I, Cost.). D'altronde la qualificazione in termini sostanzialmente penali, estensiva di garanzie proprie della pena, non implica l'inclusione di una certa misura sanzionatoria nel campo del diritto penale a qualsiasi altro effetto: ‘fermo restando l'obbligo, discendente dall'art. 117, primo comma, Cost., di estendere alla ‘pena’, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, tutte le tutele previste*

dalla Convenzione, e quelle soltanto (sentenza n. 43 del 2017), l'illecito continua a rivestire per ogni altro aspetto carattere amministrativo (sentenza n. 49 del 2015)' (Corte Cost., sent. n. 68 del 2017, cit.). Sicché estendere le garanzie convenzionali alla misura afflittiva regionale non comporterebbe di certo l'ammissione, assolutamente esclusa dal nostro ordinamento costituzionale, di una potestà legislativa delle regioni in materia di ordinamento penale. Peraltro, anche la Corte Costituzionale non ha esitato ad applicare gli artt. 6 e 7 CEDU, per i quali tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, dichiarando di conseguenza l'illegittimità costituzionale di una normativa regionale (l'art. 18 della l.r. Parte_5, 25 febbraio 2013, n. 5) nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore (Corte Cost., sent. 18 aprile 2014, n. 104)...Chiariti le questioni rilevanti e i principi applicabili al caso di specie, si ritiene che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 cit. sia riconducibile alla materia penale nell'ottica della Corte EDU...La riconducibilità della misura nella materia penale, in applicazione dei criteri Engel, è imposta dall'obiettivo gravità della sanzione pecuniaria, visto l'ammontare rilevante, tale da renderne indubbio il suo valore afflittivo... Indiscutibile pure che l'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i. punisca la medesima condotta di cui agli art. 633, 639-bis c.p.: in entrambi i casi è infatti censurata l'introduzione nella pubblica proprietà contra ius...Accertata la sussistenza di un bis in idem occorre interrogarsi sulla sua compatibilità con la normativa CEDU alla luce dei parametri forniti dalla sentenza A e B c. Norvegia, al fine di verificare se ci troviamo o meno in presenza di un sistema sanzionatorio integrato, che non arrechi al soggetto punito un pregiudizio sproporzionato per essere stato processato e punito per la medesima condotta da autorità diverse. Analizzando la connessione di tipo sostanziale si osserva quanto

segue...Esiste la differente finalità dei procedimenti sullo stesso fatto e la loro attinenza a profili diversi della medesima condotta antisociale: la sanzione penale ha un precipuo scopo generalpreventivo di condotte lesive del diritto di proprietà, oltre che una finalità specialpreventiva, volta alla rieducazione del condannato per effetto della stigmatizzazione derivante dalla condanna e dai suoi effetti penali; la sanzione amministrativa ha una funzione di tutela del patrimonio comunale e dell'interesse pubblico all'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare secondo criteri di legalità, imparzialità e trasparenza. Ricorre senza dubbio la prevedibilità della duplicazione di procedimenti e sanzioni da parte dell'autore della condotta. Entrambe le disposizioni di legge (statale e regionale) sono ampiamente antecedenti la condotta, per di più l'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i. prevede espressamente che al contempo 'il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo', specificando quindi che la sanzione amministrativa si aggiunge a quella determinata fattispecie penale. Si è verificata, infine, per quanto possibile, secondo i meccanismi del nostro ordinamento, la conduzione 'integrata' dei procedimenti, attraverso una 'adeguata interazione tra le varie autorità competenti in modo da far sì che l'accertamento dei fatti in un procedimento sia utilizzato altresì nell'altro procedimento'...Infine, quanto al nesso temporale, i due procedimenti possono ritenersi temporalmente contigui, pur non essendo stati condotti simultaneamente bensì progressivamente: essi infatti hanno avuto genesi nel medesimo istante, quando all'atto dell'accertamento l'operante ha contestualmente inflitto la sanzione amministrativa e trasmesso denuncia per l'art. 633 c.p., con immediato invito all'indagata ad eleggere domicilio per il procedimento penale. I definitiva, per gli elementi sin qui analizzati, si riscontra quella 'connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta' che legittima la coesistenza di due procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo,

residuando solo l'obbligo di tenere in considerazione nel secondo (QUELLO PENALE, n.d.r.) l'entità della sanzione inflitta nel primo, in modo che venga in ogni caso rispettata l'esigenza di una proporzionalità complessiva della pena...".

Il che è stato da ultimo, e ancora una volta, confermato dalla Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 1584/2021, precisando la Corte "...Trattasi di statuizione del tutto condivisibile, conforme all'orientamento della suprema Corte, secondo cui 'non esiste rapporto di specialità fra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, 4° comma, l. 8 agosto 1977 n. 513, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie; l'elemento materiale della prima ipotesi, infatti, è costituito dall'arbitraria introduzione nel fondo o nell'edificio altrui al fine di occuparlo, mentre quello caratterizzante la seconda è costituito dall'occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, occupazione che può anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare; la norma di cui all'art. 633 c.p., inoltre, è posta a tutela del patrimonio, ed il bene giuridico protetto appartiene ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario che da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato dall'art. 1140 c.c.; con la l. 513/1977, viceversa, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative, tendenti ad evitare il consolidamento di talune situazioni in contrasto con la legittima assegnazione degli alloggi agli aventi diritto' (cfr. Cass. pen., sez. II, 24-05-1995). A fronte di tali condivisibili principi, la doglianza e' totalmente generica, ne' ricorre violazione alcuna del principio del ne bis in idem, stante la totale diversità...dei beni giuridici tutelati dalle due violazioni...Non sussiste in ogni caso un rapporto di connessione oggettiva tra il reato di invasione di edifici e la violazione amministrativa contestata all'appellante, nel senso che la

seconda non dipende dall'accertamento del primo, dovendosi anche sul punto condividere l'assunto del primo giudice...".

Dalle suesposte considerazioni e dai diffusi richiami giurisprudenziali risulta evidenziata, altresì, la assoluta inconferenza e insussistenza dei pretesi vizi di legittimità costituzionale della normativa di cui alla L.R. Lazio n. 12/1999 con riferimento alla L. n. 689/1981, atteso che le disposizioni della normativa da ultimo citata definiscono i soli aspetti strettamente procedurali della irrogazione della sanzione per l'occupazione senza titolo di immobile ERP, essendo rimessa alle Regioni, la disciplina della gestione degli immobili ERP, ivi compresi gli aspetti sanzionatori per la occupazione senza titolo. Come è noto, infatti, l'art. 177, terzo comma, della Costituzione definisce le materie a legislazione concorrente, ove la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo per la determinazione dei criteri fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Fra dette materie a legislazione concorrente è compreso il governo del territorio. Con riferimento al patrimonio immobiliare pertanto, vanno distinte le norme destinate a regolare la pianificazione territoriale - che costituiscono materia di legislazione concorrente – dalle norme che disciplinano il procedimento di assegnazione, la determinazione dei canoni per l'assegnazione e il regime delle sanzione per l'occupazione senza titolo, che appartengono alla legislazione esclusiva regionale.

Quanto alla adozione della DDI opposta con riferimento al momento della accertata violazione, l'unico termine (di prescrizione) da considerare, nel caso di specie, è quello di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981, e cioè il termine in cui deve essere adottata e notificata la determinazione ingiuntiva di irrogazione della sanzione. Il provvedimento impugnato, risulta, pertanto assunto e notificato all'opponente regolarmente e tempestivamente.

In ordine, infine, alle inestricabili richieste ulteriori della ricorrente, ivi compresa la richiesta di disapplicazione della DD opposta, le eccezioni e i

rilevi della ricorrente costituiscono censure di natura formale di illegittimità dell'atto, in quanto tali esclusivamente riferibili agli atti amministrativi, e dal diritto amministrativo disciplinati. Del tutto inconferenti, pertanto, con riferimento alla DD impugnato. Atto che non costituisce, come già rilevato, l'esito della ponderazione effettuata dall'Ente dell'interesse pubblico in raffronto a quello (privato) dell'attrice (atto amministrativo), ma rappresenta l'irrogazione della sanzione già prevista dalla L.R. Lazio 12/1999 una volta che l'Ente abbia accertato l'occupazione senza titolo di immobile [REDACTED]. La questione è stata reiteratamente affrontata da questo Tribunale, con specifica dovizia di esplicitazioni nella sentenza n. 5297/2019 (relativa a decreto di rilascio emesso dall' [REDACTED] CP_4 per occupazione senza titolo, ma perfettamente utilizzabile con riferimento alla DD opposta, stante la identica natura di atto di gestione e non di atti amministrativo di dette tipologie di atti), che appare utile, pertanto, citare per esteso (riproponendone l'argomentare) *"...Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentoale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio..."*.

3. Le spese del giudizio possono compensarsi attesa la costituzione di [REDACTED] CP_1 a mezzo di Funzionaria delegata, in carenza di documentata richiesta di rimborso spese.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma c.p.c., introdotto dalla L. n. 69\2009, nell'ottica del contenimento dell'abuso dello strumento processuale, stante l'integrale soccombenza

dell'attrice e la connotazione sostanzialmente dilatoria del giudizio dalla stessa azionato.

Costituisce colpa grave dell'attrice, infatti, l'attivazione del processo in assenza di titoli che potessero giustificare l'occupazione dell'immobile, tanto più in presenza di una giurisprudenza del tutto pacifica (di cui si è dato conto nella stesura delle sentenza) sulla infondatezza e inammissibilità dei motivi di doglianza sollevati dalla tessa ricorrente.

Ne risultano lesi i generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché del principio, pubblicistico, della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Costituzione, come novellato nel 1999, con riferimento tanto al presente giudizio, quanto alla negativa incidenza nella più sollecita definizione giurisdizionale degli altri giudizi pendenti.

La somma di denaro dovuta ex art. 96, terzo comma c.p.c. va liquidata in via equitativa, ritenendo il Tribunale (in mancanza di puntuale previsione normativa sul quantum) di poterla, in astratto, quantificare – come già disposto in caso analoghi o omologhi dall'intestato Tribunale (cfr. Sez. VI, n. 6907/2018) - tra un minimo di un quarto e un massimo del doppio delle spese di lite di cui al DM 55/2014, per cause dinanzi al Tribunale della fascia valoriale da euro 26.000,00=, determinandola, nel caso di specie, nell'importo di euro 2.738,00=, a carico dell'attrice e in favore di CP_1, importo pari all'onorario minimo di cui alla tabella allegata al DM 55/2014, come aggiornata con DM 37/2018, per cause di valore da euro 26.000,00=.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente decidendo dell'opposizione alla Determinazione Dirigenziale n. 95180016178, prot. n. 994347 del 6.12.2018, così provvede:

- rigetta il ricorso,

- compensa tra le parti le spese del giudizio
- condanna *Parte_1* ex art. 96, terzo comma c.p.c., al pagamento, in favore di *CP_1*, dell'importo di euro 2.738,00=.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021

LA GIUDICE

Giuseppina Sarcina